

1506626-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506626-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506626-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076356/2022 - 91º D.P. CEASA, 23716337 - 91º D.P. CEASA, 2076356 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS DE OLIVEIRA LIMA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

ALÍRIO RAFAEL PEREIRA ALEXANDRIA, LUCAS HILTON PEREIRA SANTOS e JEAN CARLOS DE OLIVEIRA LIMA (art 366 do CPP), qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de março de 2022, por volta de 2h e 18min, durante o repouso noturno, em uma farmácia situada na Avenida do Rio Pequeno nº 610, no Bairro do Rio Pequeno, nesta comarca da Capital, durante período de calamidade pública (COVID-19), agindo previamente ajustados e com identidade de desígnios, subtraíram em proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um aparelho de ar-condicionado da marca Hitachi, avaliado a fls. 18 em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais e quatro pacotes de fraldas, marca Pampers, avaliados a fls. 18 no total de R\$ 240,00 (duzentos e

quarenta reais), pertencentes à Drogaria São Paulo.

Segundo narra a denúncia, os denunciados decidiram subtrair os referidos bens e, escalando a parede traseira do estabelecimento e fazendo o uso de ferramentas (alicates, chave de fenda, marreta e chave de boca), romperam o gradil de proteção do aparelho de ar-condicionado, retiraram-no da parede e, tendo acesso ao interior da farmácia, apoderaram-se dos mencionados pacotes de fraldas, evadindo-se em seguida.

Ocorre que a ação dos denunciados foi comunicada à Polícia Militar, tendo uma equipe prontamente se deslocado para o local dos fatos, vindo a surpreendê-los caminhando pela Rua Professor Gilio Satin, a cerca de cem metros da farmácia, em poder dos bens subtraídos e das ferramentas utilizadas para a prática do delito. Em razão disso, eles foram presos e, conduzidos ao distrito policial, preferiram ficar em silêncio (fls. 9/11).

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2022 (fls. 178/180).

Citados, os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 269 e 297).

O réu JEAN CARLOS DE OLIVEIRA LIMA foi citado por edital (fls. 234) e no termo de audiência, o feito foi suspenso nos moldes do artigo 366 do CPP, desmembrando-se os autos com relação a ele.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 28 de setembro de 2022 (fls. 299/303).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante do estabelecimento vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, os réus foram interrogados.

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência parcial da presente ação penal, nos exatos termos da denúncia. Requereu o afastamento da agravante da pandemia e fixação do regime semiaberto para ambos os réus.

A Defesa dos réus pugnou, em preliminar, pela atipicidade do fato pela insignificância e pela ocorrência de crime impossível. No mérito pugnou pela absolvição dos acusados por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras e da causa de aumento do crime de furto; a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da agravante do cometimento do crime em período de calamidade pública; o reconhecimento da tentativa; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; e o direito de recorrer em liberdade.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A preliminar de insignificância não encontra guarida. Com efeito, os réus danificaram o aparelho de ar condicionado, bem como as grades das janelas do estabelecimento, sem se falar nos quatro pacotes de fraldas o que, nem de longe, pode ser considerado como dano de pouca monta.

A alegação de atipicidade por crime impossível envolve o mérito e com ele será analisado.

Quanto ao mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime imputado aos acusados na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 130/131), bem como pelo laudo pericial de local (fls. 201/210).

A autoria é indubitosa. Os réus foram presos em flagrante delito, logo após a subtração e ainda em posse da res furtiva, circunstância que já os comprometem seriamente, pois, como sabido, a flagrância talvez seja a prova mais incisiva da existência do crime, bem como sobre a autoria.

Na Delegacia, os acusados optaram por permanecer em silêncio (fls. 09/11).

Em juízo, o acusado ALÍRIO RAFAEL PEREIRA ALEXANDRIA negou os fatos. Foi chamado "por um rapaz que estava lá" para retirar sucata do terreno. O ar-condicionado já estava todo quebrado. As ferramentas eram suas e usava para seu trabalho. Não tinha

visto as fraldas e os policiais apareceram com elas depois. Recebeu a quantia de R\$30,00. Conhece o corréu por trabalharem juntos reciclando. Não contou a mesma versão na delegacia “porque não lhe deram tempo de falar”. Os policiais lhe mostraram que o ar-condicionado foi realmente retirado da drogaria, mas não foram eles. Foi contratado pelo rapaz por volta de uma da madrugada.

Já o réu LUCAS HILTON PEREIRA SANTOS negou os fatos., estava fazendo reciclagem com seus colegas de trabalho. estava passando na rua quando “um rapaz” lhe pediu para limpar o terreno, quando viu o ar-condicionado “jogado no chão”. Neste momento, foram abordados e acusados do furto da farmácia. as fraldas também estavam no terreno, assim como as ferramentas. não sabe a quem pertenciam as ferramentas. Tem 30 anos de idade e tem passagens por crimes de furto. Havia um ano que estava descontando pena no regime aberto. Estava limpando o terreno “à noite”.

A simplória versão escusatória é infirmada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Senão vejamos.

Em juízo, o representante do estabelecimento vítima, Thiago Aversoni Marques, relatou que os réus ingressaram pelo muro dos fundos e acessaram os fundos da loja, de onde retiraram o ar-condicionado. As fraldas foram retiradas pela janela do estoque, puxando os pacotes de fraldas pela fresta que havia. Os furtadores apenas quebraram parte da janela, que era de vidro basculante, e não tiraram a grade.

O policial militar Leandro Cuco narrou que recebeu informação de furto em andamento. Segundo relato, havia três indivíduos no terreno fechado com cerca que fica nos fundos da farmácia. o muro “é bem alto por sinal”. Quando chegou lá, avistou os três acusados com a parte do ar-condicionado, que já estava no chão. A grade de proteção que prende o ar-condicionado estava estourada. O representante da farmácia confirmou que a grade da janela estava forçada, eis que eles tiraram os pacotes de fraldas pela janela. O muro é bem alto, de mais de três metros de altura, com um poste que facilitou o acesso. Indagados, os réus negaram os fatos, porém eles foram abordados no terreno, cujo muro da para a drogaria, com ferramentas.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Mariana Pandolfe, Foi no terreno que faz as costas para a drogaria e os réus estavam segurando ferramentas e parte do ar-condicionado. Os réus teriam escalado o muro e tirara a grade para tirar o ar-condicionado. O gerente facultou a entrada e verificou que algumas fraldas também foram retiradas. Indagados, os réus nada disseram. O muro era “bem alto”.

Como se vê, os policiais foram uníssonos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a prisão em flagrante dos acusados. Conforme narrado, no dia dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados via COPOM para atenderem a uma ocorrência de furto e, ao chegarem ao local dos fatos, visualizaram os acusados caminhando na via pública na posse de um ar-condicionado e pacotes de fraldas, evidenciando-se que tais objetos teriam sido furtados do interior de uma drogaria.

E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora.

Diante da prova produzida em juízo, coesa e harmônica, somada à situação de flagrância dos acusados que foram encontrados em poder da “res”, outro caminho não há que não a condenação dos réus.

A alegação de que os réus estavam “limpando o terreno” e que “tinham sido contratado por um rapaz na madrugada para retirar sucata” não vem comprovada minimamente em juízo. Aliás, fosse verdadeira essa versão, os réus poderiam ter apresentado essa versão na delegacia de polícia e optaram por silenciarem-se. Os policiais, de outro modo, apresentaram depoimentos imparciais e lineares, no sentido de que foram acionados via copom para atender furto em andamento. Dirigiram-se para o lá e depararam-se com os réus no terreno que faz muro com a drogaria. Com os acusados encontrou o ar condicionado já desmanchado, além de ferramentas e os pacotes de fralda.

O gerente do estabelecimento para lá se dirigiu e reconheceu os objetos subtraídos como pertencente à drogaria, constatando, ainda, os danos na janela.

Some-se que os policiais não conheciam os acusados e, portanto, não teriam qualquer motivo para falsamente acusá-los de um crime de furto. Não há, portanto, dúvidas razoáveis que enfraqueçam a prova acusatória acerca do crime patrimonial descrito, não havendo que se falar em crime de dano, como pretende a defesa.

No mais, a qualificadora do concurso de agentes restou cabalmente comprovada, eis que os réus praticaram o delito em comparsaria, havendo clara unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles.

De rigor, ainda, o reconhecimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, eis que, para conseguirem ingressar no estabelecimento vítima, foi necessário o rompimento da grade de segurança instalada na janela, conforme constatado no laudo pericial de fls. 201/210.

Da mesma forma, a qualificadora da escalada restou cabalmente comprovada, eis que os acusados entraram no terreno de propriedade da farmácia por meio do terreno vizinho, tendo escalado um muro de 1,80m, conforme também foi atestado pelo laudo pericial de fls. 201/210.

O crime de furto restou consumado, considerando que houve a inversão da posse dos bens de propriedade da vítima, inexistindo a necessidade de posse mansa e pacífica, conforme precedentes do STJ (“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” STJ, 3ª Seção. REsp 1524450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015, recurso repetitivo, Info 572).

Um reparo, no entanto, merece a denúncia, no tocante à causa de aumento referente ao repouso noturno. Conforme entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça, “a interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade” (REsp nº 1888756-SP, Relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Julgamento em 25/05/2022). Dessa forma, reconhecido o furto qualificado, conforme mencionado acima, incabível o reconhecimento da causa de aumento prevista art. 155, § 1º, do CP.

Por fim, considerando que o Decreto Estadual nº 64.879, que reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 no Estado de São Paulo, não estava mais em vigência quando o crime foi praticado, não há que se falar em reconhecimento da agravante genérica no caso.

Assim, provadas autoria e materialidade do delito previsto no 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, passo ao cálculo da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 59 do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade e à conduta social do agente, fixo a pena-base 1/6 acima do seu mínimo, ou seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Isto porque o réu Lucas ostenta quatro condenações geradoras de reincidência (pelos

crimes de furto qualificado, conforme certidão de fls. 218/224) e o réu Alirio condenações anteriores (fls. 47/50). Uma delas, no entanto, será considerada como agravante a ser aplicada na segunda fase de dosagem da pena, enquanto as outras serão consideradas como maus antecedentes, para fins de majorar a pena base. Na segunda fase de dosagem da pena, presente a agravante da reincidência (ambos pelos crimes de furto qualificado, conforme certidão de fls. 218/224), razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na derradeira fase de fixação da reprimenda, nada há a ser considerado.

Com relação aos corréus ALÍRIO e LUCAS, nos termos do artigo 33, §2, "c", e §3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, considerando os maus antecedentes e reincidência dos acusados.

A pretensão de ter a pena privativa de liberdade substituída por sanção restritiva de direitos não merece acolhida, por não ser socialmente recomendável ante os antecedentes dos acusados, conforme mencionado acima.

Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e:

1) CONDENO o acusado ALÍRIO RAFAEL PEREIRA ALEXANDRIA à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

2) CONDENO o acusado LUCAS HILTON PEREIRA SANTOS à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Taxa judiciária pelos réus, nos termos da legislação estadual vigente.

Presos durante o processo, com maior razão devem os réus permanecerem recolhidos após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, seria um contrassenso, agora que pesa contra os réus sentença condenatória, embora sujeita a reforma, colocá-los em liberdade, mormente se consideradas as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, indica que, solto, certamente se furtarão ao seu cumprimento.

NEGO-LHES O RECURSO EM LIBERDADE. Em caso de recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC por mensagem eletrônica.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA